

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1146/2545

บริษัทเอเชียเซริมกิจลิสซิง จำกัด
นายนรา ดวงดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ขณะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาแทน
นั้น ผู้มอบอำนาจยังเป็นการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์อยู่ แม้ภายหลังผู้
มอบอำนาจจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์
ก็ตาม หาได้ทำให้ฐานะของผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนโจทก์สิ้นสุดไปไม่

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนโจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้
ราคาแทนเป็นเงิน ๑๑๑,๕๔๗.๗๐ บาท และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นค่าขาด
ประโยชน์ให้โจทก์เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเสียหายเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะส่งมอบหรือใช้ราคารถแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทน
ของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไม่ชอบ ถือว่าสัญญาเช่า
ซื้อยังไม่เลิกกัน จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ให้ร่วมกันชำระเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าเสียหายเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถหรือใช้ราคาแทนแก่โจทก์ แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๔,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจช่วง และการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของโจทก์มีผลสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า หนังสือรับรองที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้แก่โจทก์ รับรองว่า ว. และ ท. เป็นกรรมการของโจทก์และมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์ทำการผูกพันโจทก์ได้ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๑ และเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ซึ่งอยู่ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บุคคลทั้งสองได้มอบอำนาจให้ ก. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลและมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงแทนโจทก์ได้ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. ๒ ก. จึงมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้โดยชอบ แม้ต่อมาภายหลัง ก. ได้มอบอำนาจช่วงให้ ม. ดำเนินคดีนี้แทนโจทก์หลังจากที่ ว. มิได้เป็นกรรมการโจทก์แล้วก็ตาม ก. ก็ยังคงมีอำนาจทำการแทนโจทก์ได้โดยชอบ เพราะขณะที่ ว. และ ท. มอบอำนาจให้ ก. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนนั้น บุคคลทั้งสองยังเป็นกรรมการผู้มี

อำนาจกระทำการแทนโจทก์ แม้ภายหลัง ว. จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์ก็ตาม หากได้ทำให้ฐานะของผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนโจทก์สิ้นสุดไปไม่ และจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าในขณะที่ ว. และ ท. ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ก. มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ตามเอกสารหมายเลข จ. ๒ นั้น โจทก์ได้เพิกถอน ว. และ ท. มิให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันแทนโจทก์แล้วหรือไม่อย่างไร พยานหลักฐานของโจทก์ในข้อนี้มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าในขณะที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ก. ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. ๒ ว. ยังคงมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันกับ ท. และประทับตราสำคัญของโจทก์กระทำการแทนโจทก์ได้ ต่อมา ก. ผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจช่วงให้ ม. เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. ๓ การมอบอำนาจและ มอบอำนาจช่วงดังกล่าวจึงสมบูรณ์ ม. จึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความยื่นฟ้องคดีนี้ และต่อมาเมื่อทนายโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลย การบอกเลิกสัญญาของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๓,๐๐๐ บาท แทนโจทก์.

(วิศณุ เลื่อมสำราญ-ไพศาล เจริญวุฒิ-สุภิญญา ชยารักษ์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายกิจชัย จิตธารารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพรัช เกิดศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ